

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יואב סגלוביץ'
רון כץ
טטיאנה מזרסקי
דבי ביטון
ולדימיר בליאק
קארין אלהרר
מירב בן ארי

2623/25/פ

הצעת חוק-יסוד : מבקר המדינה (תיקון – כשירות מועמדים לכהונה כמבקר המדינה)

- החלפת סעיף 8 .1 בחוק-יסוד : מבקר המדינה¹, במקום סעיף 8 יבוא :
- "כשירות 8. (א) כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראלי כשיר להיות מועמד לכהונת מבקר המדינה ובלבד שהוא כשיר להתמנות לשופט בית המשפט העליון.
- (ב) לא יהיה מועמד לכהונת מבקר המדינה מי שתלוי ועומד כנגדו כתב אישום בשל עבירת עוון או פשע או מי שהורשע בעבירות כאמור ונידון לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים ולא חלפה תקופת ההתיישנות עליה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981²."

דברי הסבר

חוק-יסוד : מבקר המדינה, מסדיר את אחריותו, כשירותו ותפקידיו של משרת מבקר המדינה. בין תפקידיו, אמון המבקר על ביצוע ביקורת חיצונית על מגוון פעולותיהם של משרדי הממשלה, השלטון המקומי וגופים ציבוריים שונים, זאת כדי להבטיח שפעולותיהם נעשות בהתאם לחוק, למנהל התקין

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 30.

² ס"ח התשמ"א, עמ' 322.

ולטוהר המידות, על פי עקרונות של יעילות וחיסכון ושמירה על זכויות הפרט. בנוסף, מבקר המדינה משמש גם נציב תלונות הציבור ובתפקידו זה הוא משמש כתובת לבירור תלונות של מי שנפגעו בעצמם מפעולתם של גופים ממלכתיים וציבוריים שנקבעו בחוק (גופים נילונים). לאור זאת, מוצע לתקן את סעיף הכשירות לתפקיד מבקר המדינה ולקבוע תנאים המשקפים את מעמד המשרה ואת סמליותה בשמירה על החוק וטוהר המידות. בראש ובראשונה לקבוע כי מבקר המדינה יהיה רק מי שכשיר להתמנות לשופט בית המשפט העליון. שנית להבטיח כי מי שנבחר לתפקיד זה יהיה אדם ראוי, שאין כנגדו כתב אישום בעבירת פשע או עוון, ולא נידון למאסר בפועל מעל 3 חודשים בשנים שקדמו למועד הבחירה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב סגלוביץ' וקבוצת חברי הכנסת (פ/1420 ; פ/930/24). הצעת החוק זהה לפ/930/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באדר התשפ"ג (27.02.2023)